

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2734/2533

นางประจวบ บุญพยอม

โจทก์

นางบุญเรือน เอ็มอิม กับพวก

จำเลย

นายลมัย มีเงิน จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 164)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินต้นจำนวน 194,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับจากวันกู้จนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยก่อนฟ้องมิให้เกิน 42,922.50 บาทตามที่โจทก์ขอ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนในฐานะผู้ค้ำประกันศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 2 ไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 141,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว

นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ถูจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกามิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ถูจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกามิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

(ประธาน ศาลฎีกา-ถาวร ต้นตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>